CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJST9 5587R LNX5M 3U59B

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
17ª CÂMARA CÍVEL

Autos nº. 0063463-60.2021.8.16.0000

Agravo de Instrumento n° 0063463-60.2021.8.16.0000
Vara Cível de Laranjeiras do Sul
Agravante(s): Maria Luci de Oliveira
Agravado(s): Jacinto Nogueira Pacheco
Relator: Juiz Subst. 2ºGrau Ruy Alves Henriques Filho

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - DESPEJO LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO. ACOLHIMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 59, §1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91 – INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0063463-60.2021.8.16.0000, da Comarca de Laranjeiras do Sul– Vara Cível, em que é **Agravante** Maria Luci de Oliveira e **Agravado** Jacinto Nogueira Pacheco.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Luci de Oliveira, em face de Jacinto Nogueira Pacheco, e que tem por objeto a decisão (Mov. 15.1), proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres, sob o nº 0003496-63.2021.8.16.0104, que deferiu a liminar de despejo "*inaudita aletra pars*" em favor do agravado, com fundamento no art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, nos seguintes termos:

> *"1. Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e liminar para desocupação de imóvel movida por JACINTO NOGUEIRA PACHECO contra CLAUDIO ALVARISTA e MARIA LUCI OLIVEIRA RAMALHO. Para concessão da medida liminar de despejo, "inaudita altera pars", em relação locatícia residencial, há requisitos a serem observados. O primeiro deles diz respeito ao*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

fundamento invocado para este fim ser algum daqueles elencados nos incisos do § 1°, do art. 59, da Lei n. 8.245/91. No caso, o pedido pauta-se no inciso IX, qual seja: "a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo". Além disso, deve ser prestada caução no valor equivalente a 3 (três) meses de locação (LI, art. 59, § 1°). No presente feito, da análise do contrato juntado aos autos, bem como da notificação de evento 1.7, inicialmente verifica-se estarem presentes os requisitos para concessão da liminar, não havendo no contrato de evento 1.6 existência de garantias e assim, é de ser deferido o pedido formulado pelo autor na exordial. Todavia, no presente feito, não houve oferecimento de caução idônea, de modo que a liminar fica condicionada ao depósito do montante legalmente fixado.

2. Pelo exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, a fim de determinar a desocupação do imóvel descrito em exordial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, inciso IX, da lei 8.245/199, desde que prestada caução pelo autor, no valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do supracitado artigo, o que deverá ocorrer no prazo de 10 dias. Prestada a caução, no prazo supra, expeça-se o respectivo mandado de despejo.

3. Nos termos do artigo 62, inciso I, da Lei n. 8.245/91 c/c art. 335 do CPC, cite-se o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do, sob pena, não o fazendo, ser considerada revel (art. 344 do NCPC).

4. O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa (art. 62, inciso II, Lei n. 8.245/91).

5. Os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los, desde que incontroversos (art. 62, inciso V, Lei n. 8.245/91). 6. Intimações e diligências necessárias. "

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJST9 5587R LNX5M 3U59B

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJST9 5587R LNX5M 3U59B

Consta da inicial que o autor/agravado é proprietário de um imóvel residencial, situado na cidade de Laranjeiras do Sul. Alega que locou o referido imóvel à agravante/ré, mediante a realização de benfeitoria, consistente na construção de uma casa de madeira.

Entretanto, alega que a agravante/ré não cumpriu com o pactuado, uma vez que se recusa a pagar os aluguéis avençados, bem como não tem a intenção de restituir o imóvel ao locatário.

Deste modo, em síntese, requereu: i) a concessão da liminar de despejo; ii) a procedência da ação, para que o contrato de aluguel seja rescindido, bem como a expedição de mandado de despejo. Juntou documentos (Mov 1.3 a 1.8).

A decisão de Mov. 15.1 deferiu o pedido liminar de despejo, sob o fundamento do art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, desde que houvesse o pagamento de caução pelo autor/agravado, no valor equivalente a três meses de aluguel.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso, sob o fundamento de que o contrato não é regido pela Lei nº 8.245/91, uma vez que não prevê o pagamento mensal de aluguéis e, consequentemente, não estariam presentes os requisitos para a concessão da liminar de despejo. Em síntese, requereu: i) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; ii) a concessão dos benefícios de justiça gratuita; iii) o provimento do recurso, objetivando a reforma da liminar de despejo concedida.

Considerando a ausência de documentos que comprovassem sua hipossuficiência, foi oportunizada a juntada (Mov. 9.1 – TJ).

A agravante juntou documentos (Mov. 14.1 – TJ)

Sobreveio a decisão acerca do pedido liminar de efeito suspensivo (Mov. 16.1 – TJ), na qual foi concedido o benefício de justiça gratuita à agravante e indeferido o pedido de efeito suspensivo, em razão da inexistência da probabilidade do direito alegado e risco ou dano de grave reparação.

Os autos vieram conclusos.

É a breve exposição.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A agravante alega que não se encontram presentes os requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, porque o contrato não é regido pela Lei de Locações. Sem razão.

Conforme consta dos documentos juntados, o contrato em questão é um contrato de locação e, portanto, é regido pela Lei 8.245/91, que autoriza o despejo, desde que efetuado o depósito de caução.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJST9 5587R LNX5M 3U59B

Destaca-se que há, no contrato (Mov. 1.6), a clara disposição acerca do pagamento dos aluguéis, sendo fato incontroverso que se tratava de um contrato de aluguel:

> III – Vencido o prazo estabelecido acima, ou seja, 10 (dez) de maio do ano de 2016, e não se realizando a venda, deverão os locatários efetivar o pagamento do aluguel estabelecido, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), oportunidade em que poderão renovar o presente contrato devidamente reajustado e por igual prazo.
>
> Parágrafo único: Caso os locatários não realizem o pagamento do aluguel avençado deverão restituir o imóvel, bem como não poderão retirar a benfeitoria e serão indenizados por tal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Ou seja, a parte agravante não cumpriu com o pactuado, uma vez que não efetuou o pagamento dos aluguéis e não restituiu o imóvel.

Além disso, verifica-se que a parte agravada realizou o depósito caução, referentes aos três meses de aluguel (Mov.24.3), preenchendo os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de despejo, consoante disposto no art. 59, §1º, IX da Lei de Locações:

> *"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.*
>
> *§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e* ***desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel****, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:*
>
> *IX –* ***a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento****, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)" (grifei)*

Nesse sentido, destaca-se o entendimento desta câmara sobre o assunto:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.* ***DESPEJO LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO. ACOLHIMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 59, §1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91)****. CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE NÃO ESTÁ MAIS GARANTIDO POR SEGURO-FIANÇA. EXONERAÇÃO APÓS O INADIMPLEMENTO REITERADO PELO LOCATÁRIO. CRÉDITO LOCATÍCIO QUE PODE SER USADO PARA FINS DE CAUÇÃO. PRECEDENTES DESTA*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

CÂMARA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0023324-66.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 14.10.2021 - grifei)

***AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO AO PAGAMENTO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE A 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. CAUÇÃO SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE**. CRÉDITOS LOCATÍCIOS CONSIDERAVELMENTE SUPERIORES À CAUÇÃO EXIGIDA NA LEI. PRECEDENTES DO TJPR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 17ª C.Cível - 0065954-11.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 30.11.2020 –grifei)*

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO SEM COBRANÇA DE ALUGUERES – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, DURANTE O ÁPICE DA PANDEMIA – EXONERAÇÃO DA FIANÇA PELA GARANTIDORA - TÉRMINO DO PRAZO NOTIFICATÓRIO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA – **DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA LOCATÁRIA – CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIAS (ART. 40, INC. IV, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 59, INC. VII E IX, DA LEI 8.245/91)** - ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE MOTIVOU O INDEFERIMENTO LIMINAR – **PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE** – PRECEDENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE DESOCUPAÇÃO – DECISÃO REFORMADA.1. Encerrado o prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei nº 8.245/1991, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e de desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, §1º, incido VII).2. O próprio imóvel objeto da locação, de titularidade do locador e sem ônus reais, pode servir como garantia exigida pela lei. Precedentes.3. Presença dos requisitos legais. Decisão reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0027661-35.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 08.03.2021)*

Portanto, mostra-se cabível a liminar concedida, ante o cumprimento do requisito do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações), uma vez que: i) o contrato em questão é um contrato de aluguel e, portanto, regido pela Lei de Locações e, ii) o agravado fez o depósito caução referente aos 3 meses de aluguel.

Deste modo, voto em manter a decisão que deferiu a liminar de despejo.

3. DECISÃO:

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJST9 5587R LNX5M 3U59B

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 17ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar pelo Não-Provimento do recurso de Maria Luci de Oliveira .

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargador Tito Campos De Paula, sem voto, e dele participaram Juiz Subst. 2ºgrau Ruy Alves Henriques Filho (relator), Desembargador Rogério Ribas e Desembargador Fábio André Santos Muniz.

24 de junho de 2022

Juiz Subst. 2ºGrau Ruy Alves Henriques Filho

Juiz (a) relator (a)

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJST9 5587R LNX5M 3U59B

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYPV ULRCF A58JL T4L5K

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
17ª CÂMARA CÍVEL

Autos nº. 0027661-35.2020.8.16.0000

Agravo de Instrumento n° 0027661-35.2020.8.16.0000
22ª Vara Cível de Curitiba
Agravante(s): LILIAN KLUPPEL BACH DE LEÃO WITHERS
Agravado(s): EVA LIRIA GRIL ZIMERMANN
Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO SEM COBRANÇA DE ALUGUERES – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, DURANTE O ÁPICE DA PANDEMIA – EXONERAÇÃO DA FIANÇA PELA GARANTIDORA - TÉRMINO DO PRAZO NOTIFICATÓRIO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA LOCATÁRIA – CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIAS (ART. 40, INC. IV, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 59, INC. VII E IX, DA LEI 8.245/91) - ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE MOTIVOU O INDEFERIMENTO LIMINAR – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE DESOCUPAÇÃO – DECISÃO REFORMADA.

1. Encerrado o prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei nº 8.245/1991, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e de desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, §1º, incido VII).

2. O próprio imóvel objeto da locação, de titularidade do locador e sem ônus reais, pode servir como garantia exigida pela lei. Precedentes.

3. Presença dos requisitos legais. Decisão reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, examinados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0027661-35.2020.8.16.0000, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 22ª Vara Cível de Curitiba, em que é Agravante Lilian Kluppel Bach de Leão Withers e Agravada Eva Líria Gril Zimermann.

Trata-se de Agravo de Instrumento, autuado sob o nº 0027661-35.2020.8.16.0000, interposto por Lilian Kluppel Bach de Leão Withers da decisão proferida no mov. 15.1 da **Ação de Despejo com Pedido Liminar** "face à exoneração da fiança e não apresentação de nova

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYPV ULRCF A58JL T4L5K

garantia locatícia" (autos nº 0002317-52.2020.8.16.0194), por meio da qual o Magistrado Paulo B. Tourinho indeferiu o pedido de tutela antecipada de despejo, sob os seguintes fundamentos, *in verbis*:

> *"Visto. Em que pese este Juízo entenda que há elementos suficientes de convicção no processo que recomendem a concessão da liminar de despejo conforme solicitado na petição inicial, a mesma não comporta deferimento, por ora. Com efeito, como é fato público e notório alardeado pelos meios de comunicação, a sociedade está vivendo sob pressão e ameaça do COVID-19. Assim, diante desta particularidade, entendo conveniente que se aguarde o desfecho do processo, pois não se observa perigo de dano para a requerente caso o despejo seja concedida somente quando do lançamento da sentença. A requerida, por outro lado, é aposentada e, além disso, considerando que a locação possui finalidade residencial, certamente que enfrentará inúmeras dificuldades para localização de outro imóvel para a mesma finalidade, tendo em vista os inúmeros alertas das autoridades governamentais quanto ao isolamento social. A própria mudança se mostra dificultosa em razão das poucas ofertas de transporte neste período, pois, conforme já ressaltado, há poucos (sic) frentes de trabalho na cidade neste período. Enfim, indefiro o pedido de tutela antecipada. (...)"*

Nas razões recursais, alega-se, em síntese: **a)** necessidade de concessão liminar para desocupação do imóvel, com fundamento no art. 59, §1º, inciso VII, da Lei nº 8.245/91; **b)** ausência de apresentação de nova garantia, prevista no art. 40, §único, da lei regente, após notificação; **c)** ação ajuizada em 11/03/2020, ou seja, anterior ao Projeto de Lei 1.179/20, que trata dos eventos derivados da pandemia do coronavírus que tem como marco inicial o dia 20/03/2020, diante do que é cabível a concessão da liminar; **d)** a verossimilhança reside no "*risco de não receber os alugueres*" e o risco de dano é porque "*não se sabe se a Agravante se em uma futura execução irá receber os valores inadimplidos pela Agravada*."

Pede a antecipação da tutela recursal, para determinar a desocupação da Agravada do imóvel no prazo de quinze dias e o provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a liminar.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento (art. 1.015, I, do CPC).

Versa a controvérsia recursal sobre o pedido liminar de despejo fundado em exoneração do fiador, sem apresentação de nova garantia locatícia pelo locatário. Não há requerimento de cobrança de alugueres.

De acordo com a Lei nº 8.245/1991, o locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, no caso de exoneração do fiador (art. 40, inciso IV). O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação (parágrafo único).

Os requisitos legais mencionados foram preenchidos, no presente caso.

O contrato de locação firmado entre as partes (mov. 1.5) prevê, na cláusula 11, que trata da Garantia Locatícia, que o locatário realizou a contratação dos serviços de garantia da empresa NOX FIANÇA LTDA. .

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYPV ULRCF A58JL T4L5K

As cláusulas 11.4 e 11.5 estabelecem que:

> *"11.4 O LOCATÁRIO desde já autoriza que seja procedida, quando o fato exigir, citação, intimação ou notificação, judicial ou extrajudicial, mediante correspondência com aviso de recebimento, inclusive mediante AR eletrônico (selo autêntico) no endereço eletrônico formal informado, ou seja, através do e-mail:* ***rodrigoguarezi@yahoo.com.br****, ou ainda, pelas formas previstas no Código de Processo Civil, dependendo do caso.*
>
> *11.5 Extinguindo-se ou perdendo-se, no curso da locação, a garantia locatícia ora oferecida, o LOCATÁRIO deverá, em 30 (trinta) dias, substituí-lo por outro de mesma idoneidade, com a aprovação da LOCADORA/IMOBILIÁRA. A perda da garantia locatícia ensejará em rescisão, por infração contratual."*

A garantidora NOX FIANÇA (mov. 1.6) notificou as partes contratantes sobre a exoneração da fiança, em virtude de inadimplemento do Locatário (mov. 1.7 e 1.8). Por sua vez, a Imobiliária notificou a locatária no e-mail indicado no contrato (**rodrigoguarezi@yahoo.com.br**) para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação (mov. 1.9 e 1.10). A leitura do documento ocorreu em 14/01/2020 (mov. 1.11).

A lei regente prevê que, encerrado o prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e de desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, §1º, incido VII).

O prazo escoou sem apresentação de nova garantia pela Locatária.

O notificado Rodrigo Guarezi compareceu aos autos informando que reside no imóvel (mov. 34), requerendo sua habilitação como Terceiro Interessado, o que foi deferido (mov. 41.1). Porém, o morador não apresentou nova garantia locatícia, o que permite a retomada do imóvel pelo locador.

A corroborar:

> *"LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI Nº 8.245/91 ALTERADA PELA LEI Nº 12.112/09 – TUTELA ANTECIPATÓRIA – ART. 59, §1º, INC. IX, DA LEI Nº 8.245/91 - CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA - LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se a presença dos requisitos exigidos no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, autorizadores da retomada do imóvel locado em caráter liminar, de rigor a manutenção da r. decisão agravada." (TJSP; Agravo de Instrumento 2242871-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)*

A Locadora ofereceu o imóvel, objeto do contrato (mov. 1.2/TJ), como caução, que pode servir como garantia equivalente aos três meses de aluguel, exigidos pela lei do inquilinato.

Nesse sentido, também é o entendimento jurisprudencial:

> *"LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO C. C. COBRANÇA – LIMINAR – ART. 59, §1º, INC. IX, DA LEI Nº 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Considerando-se que a lei não exige que a caução seja prestada exclusivamente em dinheiro, o próprio imóvel objeto da locação pode ser ofertado em garantia, desde que dele disponha o locador, comprovando sua titularidade e a inexistência de outros ônus reais." (TJSP; Agravo de Instrumento 2032784-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Registre-se, por fim, que os motivos que culminaram no indeferimento da liminar, como dificuldade da aposentada em desocupar o bem durante o período pandêmico, não subsistem, diante das novas informações produzidas nos autos no sentido de que o imóvel é ocupado por terceiro (mov. 34 e 46).

Assim, presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo, o pedido de reforma da decisão merece acolhimento.

Eis as razões pelas quais voto por **conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a liminar de desocupação do imóvel objeto do contrato de locação dos autos, no prazo de quinze dias, sob a prestação da caução consistente no próprio imóvel, mediante a juntada de matrícula imobiliária completa e atualizada, hábil a comprovar a inexistência de ônus reais.**

Ante o exposto, acordam os Magistrados da 17ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E PROVIDO o recurso de LILIAN KLUPPEL BACH DE LEÃO WITHERS.

O julgamento foi presidido pelo Desembargador Mario Luiz Ramidoff, sem voto, e dele participaram Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin (relatora), Juiz Subst. 2ºgrau Alexandre Kozechen e Desembargador Fernando Paulino Da Silva Wolff Filho.

05 de março de 2021.

Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin

Relatora

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYPV ULRCF A58JL T4L5K

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ669 J7VMX SQD69 RDCZK

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
17ª CÂMARA CÍVEL

Autos nº. 0023324-66.2021.8.16.0000

Agravo de Instrumento n° 0023324-66.2021.8.16.0000
4ª Vara Cível de Maringá
Agravante(s): Paulo Cezar de Souza Cumani e Lucileni Aparecida Lonardoni Cumani
Agravado(s): JOÃO JOSE DA SILVA
Relator: Desembargador Naor R. de Macedo Neto

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESPEJO LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO. ACOLHIMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 59, §1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91). CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE NÃO ESTÁ MAIS GARANTIDO POR SEGURO-FIANÇA. EXONERAÇÃO APÓS O INADIMPLEMENTO REITERADO PELO LOCATÁRIO. CRÉDITO LOCATÍCIO QUE PODE SER USADO PARA FINS DE CAUÇÃO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA.
RECURSO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0023324-66.2021.8.16.0000, da 4ª Vara Cível de Maringá, em que são agravantes **LUCILENI APARECIDA LONARDONI CUMANI e outro** e agravado **JOÃO JOSE DA SILVA**.

I.Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lucileni Aparecida Lonardoni Cumani e outro, nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis que movem em face de João José da Silva, visando a reforma da decisão que indeferiu a expedição do mandado liminar de despejo (mov. 15.1).

Consta da decisão recorrida:

> "1 – Trata-se de Ação de Despejo e cobrança movida por Lucileni Aparecida Lonardoni Cumani e Paulo Cezar de Souza Cumani, representados por Pedro Granado Imóveis Ltda., em face de João Jose da Silva, arguindo os autores que firmaram contrato de locação de imóvel residencial com prazo determinado de 36 (trinta e seis) meses, com início em 30/12/2019 até 29/12/2022.
>
> Aduziram ainda que o contrato possuía fiador que notificou o requerido sobre a exoneração em 08/07/2020, portanto, conforme apontou os autores, o contrato está desprovido de garantia. Pediu, em sede liminar, o despejo do réu em razão da falta de

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ669 J7VMX SQD69 RDCZK

pagamento dos alugueis e acessórios.

Pois bem, conforme o art. 59, §1º, IX da Lei 8.245/91, será concedida liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de audiência da parte contrária e desde que prestada caução em três meses de aluguel, nas ações fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, e desde que o contrato não esteja assegurado por garantia do art. 37 da Lei de Inquilinato.

Entendeu o STJ que a exoneração do fiador notificada no prazo do contrato só tem efeito 120 dias após locação se tornar indeterminada (REsp nº 1798924, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, terceira turma, DJ: 21/05/2019). No caso em tela, a locação é por prazo determinado e ainda não alcançou o termo para que passe a vigorar por prazo indeterminado (art. 46, §1º da Lei nº 8.245/91).

Feitas tais considerações, entendo que o contrato ainda está garantido por fiador, o que, em interpretação e aplicação de lei especial (nº 8.245/91) afasta a possibilidade da concessão da liminar de despejo.

Diante do exposto, INDEFIRO a concessão da liminar do despejo por não estar presente o requisito exigido pela lei especial, o que impede a concessão da liminar (art. 59, IX). (...)".

Ao julgar os embargos de declaração opostos pelos autores/agravantes, o Juízo assim se manifestou (mov. 27.1).

"Sem razão os embargos (mov. 23.1), em se tratando de despejo por falta de pagamento que admite a purgação da mora (Lei n. 8.245/91, art. 62), somente após decorrido o prazo para purgação da mora seria admissível analisar o despejo.

Acrescento que a lei n. 14.010/2020, art. 9º, proibiu o despejo em razão da pandemia.

Conheço dos embargos e nego provimento".

Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma: **(a)** a necessidade de concessão liminar de despejo, uma vez que o locatário está inadimplente desde maio de 2020 com o pagamento dos aluguéis desde julho de 2020; **(b)** que o contrato de locação se encontrava garantido por seguro-fiança, o qual, ante o inadimplemento do locatário, exonerou-se da obrigação após ter adimplido com quatro das prestações; **(c)** assim, ante a falta de pagamento e a ausência de garantia do contrato, possível o deferimento de liminar de despejo *inaudita altera pars*, nos termos do art. art. 59, §1º, incisos VII e IX da Lei nº 8.245/91.

O pedido liminar recursal foi deferido, ocasião em que foi dispensada a intimação da parte agravada (mov. 7.1 – TJ).

É o relatório.

II. A discussão dos autos se volta quanto a possibilidade de expedição do mandado liminar de despejo contra o

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ669 J7VMX SQD69 RDCZK

locatário. Segundo a parte agravante, os requisitos necessários para tanto estão devidamente preenchidos nos autos.

Com razão.

A Lei nº 8.245/91 prevê, em seu art. 59, §1º, situações em que é possível a determinação judicial, *inaudita altera pars*, para a desocupação do imóvel objeto do contrato locatício. Dentre essas possibilidades, o inciso IX trata da hipótese em que o locatário está inadimplente com o pagamento dos encargos de locação. Confira-se:

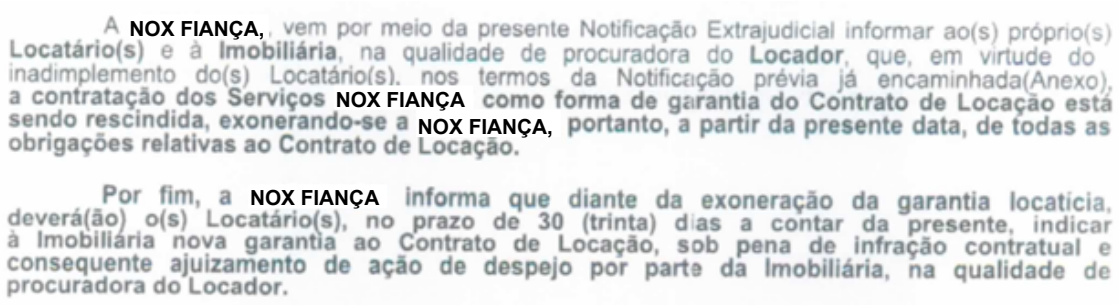
> *Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.*
> *§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:*
> *IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)*

Portanto, para que se dê tal determinação judicial, é necessário que o locador demonstre os seguintes requisitos, cumulativamente: **(a)** falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação; **(b)** inexistência de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma Lei, seja porque não foi prevista nenhuma forma de garantia do contrato, seja porque houve a sua extinção ou exoneração; **(c)** a prestação de caução, pelo locador, no valor de três aluguéis.

No caso dos autos, verifica-se que o locatário foi notificado para que efetuasse o pagamento dos aluguéis em atraso, referentes aos meses de janeiro, março, abril e maio de 2020, inclusive sob pena de exoneração do seguro-fiança pactuado, o qual foi firmado com a NOX FIANÇA (mov. 1.14).

À vista disso, diante da ausência do cumprimento das obrigações pelo locatário, houve a devida exoneração da garantia, tudo em conformidade com os documentos anexados à exordial (movs. 1.9 e 1.10), levando-se em conta o contrato de seguro-fiança celebrado entre as partes com a NOX FIANÇA (mov. 1.14)

Confira-se o teor da notificação:



A **NOX FIANÇA**, vem por meio da presente Notificação Extrajudicial informar ao(s) próprio(s) **Locatário(s)** e à **Imobiliária**, na qualidade de procuradora do **Locador**, que, em virtude do inadimplemento do(s) Locatário(s), nos termos da Notificação prévia já encaminhada(Anexo), a contratação dos Serviços **NOX FIANÇA** como forma de garantia do Contrato de Locação está sendo rescindida, exonerando-se a **NOX FIANÇA**, portanto, a partir da presente data, de todas as obrigações relativas ao Contrato de Locação.

Por fim, a **NOX FIANÇA** informa que diante da exoneração da garantia locatícia, deverá(ão) o(s) Locatário(s), no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente, indicar à Imobiliária nova garantia ao Contrato de Locação, sob pena de infração contratual e consequente ajuizamento de ação de despejo por parte da Imobiliária, na qualidade de procuradora do Locador.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ669 J7VMX SQD69 RDCZK

Quanto ao requisito da caução, vale registrar que, consoante o entendimento reiterado pela atual jurisprudência pátria, o crédito titularizado pelo locador, referente aos débitos do locatário, poderão ser utilizados para tal fim, notadamente quando superam o triplo do aluguel inadimplido.

Nesse sentido:

> AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONDICIONOU A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO AO PAGAMENTO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE A 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. **CAUÇÃO SOBRE O VALOR DOS CRÉDITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITOS LOCATÍCIOS CONSIDERAVELMENTE SUPERIORES À CAUÇÃO EXIGIDA NA LEI. PRECEDENTES DO TJPR. DECISÃO REFORMADA.** AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 17ª C.Cível - 0065954-11.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 30.11.2020)

Portanto, o que se verifica é que o locatário está inadimplente com os aluguéis pactuados, além de que houve a devida exoneração da garantia, sem a apresentação de outra no prazo a que se refere o art. 40, parágrafo único, da Lei 8.245/91, servindo o crédito locatício para efeitos da garantia processual prevista na legislação, de modo que, ao fim e ao cabo, revela-se viável a expedição do mandado liminar de despejo.

A esse respeito:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO SEM COBRANÇA DE ALUGUERES – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, DURANTE O ÁPICE DA PANDEMIA – **EXONERAÇÃO DA FIANÇA PELA GARANTIDORA - TÉRMINO DO PRAZO NOTIFICATÓRIO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA GARANTIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA LOCATÁRIA – CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIAS (ART. 40, INC. IV, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 59, INC. VII E IX, DA LEI 8.245/91)** - ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE MOTIVOU O INDEFERIMENTO LIMINAR – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE DESOCUPAÇÃO – DECISÃO REFORMADA.1. **Encerrado o prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei nº 8.245/1991, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e de desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, §1º, incido VII**).2. O próprio imóvel objeto da locação, de titularidade do locador e sem ônus reais, pode servir como garantia exigida pela lei. Precedentes.3. Presença dos requisitos legais. Decisão reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0027661-35.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 08.03.2021)

Voto por **DAR PROVIMENTO** ao recurso, a fim de deferir a ordem de despejo liminar do locatário.

Ante o exposto, **acordam** os Desembargadores da 17ª Câmara Cível do

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por **unanimidade** de votos, em julgar CONHECIDO E PROVIDO o recurso de Lucileni Aparecida Lonardoni Cumani, por **unanimidade** de votos, em julgar CONHECIDO E PROVIDO o recurso de Paulo Cezar de Souza Cumani.

O julgamento foi presidido pelo Desembargador Mario Luiz Ramidoff, sem voto, e dele participaram Desembargador Naor Ribeiro De Macedo Neto (relator), Juiz Subst. 2ºgrau Ruy Alves Henriques Filho e Desembargador Fábio André Santos Muniz.

08 de outubro de 2021

Desembargador Naor R. de Macedo Neto

Relator

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ669 J7VMX SQD69 RDCZK

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Recurso: 0013957-81.2022.8.16.0000
Classe Processual: Agravo de Instrumento
Assunto Principal: Locação de Imóvel
Agravante(s):
- C.F.C BRITO LTDA

Agravado(s):
- Arthur Mylla Filho
- Vera Lúcia Mylla
- ARY MYLLA
- Neide Josefina Mylla
- SUELLEN MACHADO DA SILVA MYLLA TRIANDAFELEDIS
- Mônica Mylla Vanhazebrouck
- LEDA FLORA MYLLA DE CARLI

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA. REQUISITOS DO ARTIGO 59, §1º DA LEI 8.245/91 ATENDIDOS. CONTRATO QUE NÃO POSSUI GARANTIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. OFERTA DA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.O entendimento firmado por este Órgão Colegiado é no sentido de que a caução pode se dar mediante depósito, de bens móveis ou imóveis e até mesmo pela oferta de direito de crédito, inclusive do próprio crédito locatício buscado na demanda originária.

2. Assim, considerando que o agravada pretende ofertar a própria dívida como garantia (conforme narrado nas contrarrazões de mov. 15.1 dos autos de agravo de instrumento) e que esta supera em muito o valor da caução representada por 3 meses de aluguel, deve ser negado provimento ao recurso, para possibilitar o cumprimento da ordem de despejo mediante a substituição da caução pelo valor da dívida, revogando-se a liminar de suspensão da ordem de despejo outrora concedida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 0013957-81.2022.8.16.0000, da 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é Agravante **C.F.C BRITO LTDA**e Agravado **Arthur Mylla Filho e outros.**

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba que, nos autos de ação de despejo nº 0013092-26.2020.8.16.0001, deferiu o despejo liminar (mov. 45.1).

Insatisfeito, o agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que:

a) o despejo liminar é previsto no artigo 58 e seguintes da lei de n° 8.245/90, contendo a necessidade da prestação de caução pelo locador, equivalente a três meses de aluguel, o que não ocorreu no caso em análise, além da necessidade de o contrato estar desprovido de quaisquer garantias previstas no art. 37 da mesma lei;

b) a caução é condição essencial para o deferimento da liminar de despejo, não podendo ser dispensada senão por condições excepcionais fáticas do caso, como quando comprovada a hipossuficiência da parte;

c) a questão da garantia contratual necessita de uma análise mais aprofundada já que o art. 39 da lei de locações estabelece que as garantias contratuais se estendem até a efetiva devolução do imóvel, de modo que, a fiança locatícia ainda permanece vigente, além do fato de que a parte agrava contranotificou os fiadores, em momento oportuno, informando a discordância com a exoneração da fiança;

d) o juízo de origem baseou sua fundamentação de forma exclusiva no Código de Processo Civil, sem observar, entretanto, os requisitos estabelecidos na lei de locações.

Por tais razões, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão atacada (mov. 1.1).

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Os autos foram conclusos à Juíza Substituta em Segundo Grau Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, que deferiu o efeito suspensivo pretendido (mov. 10.1).

O juízo *a quo* comunicou ciência no mov. 20.

Em contrarrazões (mov. 15.1) a agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade. No mérito, rebateu os argumentos trazidos pelos agravantes.

No mov. 17.1 foi determinada a intimação da agravante para que se manifestasse sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida nas contrarrazões, o que foi cumprido no mov. 21.1.

É a breve exposição.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO:

Inicialmente, tenho que a preliminar de intempestividade do recurso levantada nas contrarrazões deve ser rejeitada.

Afinal, em que pese tenha ocorrido o comparecimento espontâneo dos réus BRASILIO TEIXEIRA DE BRITO e LINDAMIR DO ROCIO DE BRITO na apresentação da contestação de mov. 50.1, trata-se de litisconsórcio passivo, sendo que os réus possuem procuradores distintos e, ainda que se considere a revelia da agravante CFC BRITO LTDA, tem-se que a ciência da decisão agravada ocorreu apenas em 23/02/2022, conforme mandado de intimação juntado no mov. 68.1.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Assim, tem-se que o prazo para interposição de recurso frente a decisão de mov. 14.1 teve início em 24/02/2022 e término em 17/03/2022, sendo tempestivo, portanto, o recurso protocolado em 14/03/2022.

Assim, rejeito a preliminar suscitada e, porque presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, busca a agravante a reforma da decisão que deferiu a ordem liminar de despejo.

Como se sabe, a concessão de medida liminar na ação de despejo está condicionada ao preenchimento dos requisitos de lei especial, cuja aplicação se sobrepõe a regra geral estabelecida no código de Processo Civil.

Nesse aspecto, a lei de locações de imóveis urbanos n. 8.245/91, por meio do parágrafo 1º do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, apontando o rol de possibilidades aptas para tanto:

> *Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.*
>
> *§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:*
>
> *I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;*
>
> *II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;*
>
> *III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

> *IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;*
>
> *V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.*
>
> *VI – o disposto no inciso IV do art. 9 , havendo a necessidade de se produzir o reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)*
>
> *VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)*
>
> *VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)*
>
> *IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) (sem grifo no original)*

No que se refere especificamente ao presente litígio, caso haja interesse no despejo liminar do locatário, em razão do inadimplemento, caberá ao locador comprovar simultaneamente: (a) a inadimplência do pagamento das despesas principais e acessórias do contrato de locação; bem como (b) a prestação de caução equivalente ao valor de 3 (três) meses de aluguel.

No caso dos autos, restou demonstrado o inadimplemento contratual, conforme boletos em aberto juntados no mov. 1.14 dos autos originários, bem como a ciência da parte a respeito da mora, eis que a decisão de mov. 10.1 determinou que os réus fossem intimados para purgar a mora, no prazo de 15 dias a contar da situação, sendo que transcorreu *in albis* o prazo para manifestação.

Ademais, tem-se que pela carta de exoneração de fiança juntada no mov. 1.18 o contrato não conta mais com garantia.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

E quanto à prestação de caução, o entendimento firmado por este Órgão Colegiado é no sentido de que a caução pode se dar mediante depósito, de bens móveis ou imóveis, e até mesmo pela oferta de direito de crédito, inclusive do próprio crédito locatício buscado na demanda originária, conforme se vê:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR, EXTINGUIU O FEITO EM FACE DOS FIADORES E CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PARCIAL REFORMA – DESPEJO LIMINAR – CABIMENTO – CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO – VALOR DA DÍVIDA, PORÉM, QUE SUPERA O RESPECTIVO MONTANTE – EXTINÇÃO DA GARANTIA EM RAZÃO DO SEU EXAURIMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE – AUTOR QUE, ADEMAIS, OFERECEU O CRÉDITO LOCATÍCIO OU, ALTERNATIVAMENTE, O IMÓVEL OBJETO DA LIDE COMO CAUÇÃO REFERENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 59, § 3º, INCISO IX, DA LEI DE LOCAÇÕES – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES – REJEIÇÃO – TESE DE QUE SÃO OS EFETIVOS OCUPANTES DO IMÓVEL – INSUFICIÊNCIA PARA AUTORIZAR A SUA INCLUSÃO NO FEITO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO – OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS ESTABELECIDAS APENAS ENTRE O LOCADOR E O LOCATÁRIO – AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACOLHIMENTO – CONDUTA DA PARTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 18ª C.Cível - 0021797-16.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 21.12.2020)*

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE DESPEJO, CONDICIONANDO-O À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE LOCAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ARGUIÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CAUÇÃO – AFASTADA – EXPRESSO TEOR DO ARTIGO 59, §1º, IX, DA LEI Nº 8245/1991 – CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIAS – PRECEDENTES – CAUÇÃO QUE PODE SER PRESTADA POR MEIO DE DEPÓSITO, BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, E ATÉ MESMO PELA OFERTA DO PRÓPRIO CRÉDITO LOCATÍCIO BUSCADO NA DEMANDA ORIGINÁRIA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 18ª C.Cível - 0008578-33.2020.8.16.0000 - Araucária - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 24.08.2020)*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Assim, considerando que o agravado pretende ofertar a própria dívida como garantia (conforme narrado nas contrarrazões de mov. 15.1 dos autos de agravo de instrumento) e que esta supera em muito o valor da caução representada por 3 meses de aluguel, deve ser negado provimento ao recurso, para possibilitar o cumprimento da ordem de despejo mediante a substituição da caução pelo valor da dívida, revogando-se a liminar de suspensão da ordem de despejo outrora concedida.

Em suma, voto no sentido de negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

III - DECISÃO:

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 18ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de C.F.C BRITO LTDA.

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea (relator), com voto, e dele participaram Desembargadora Denise Kruger Pereira e Juiz Subst. 2ºgrau Luiz Henrique Miranda.

Curitiba, 13 de julho de 2022

Des. MARCELO GOBBO DALLA DEA

Relator

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Autos nº. 0035706-28.2020.8.16.0000

Agravo de Instrumento n° 0035706-28.2020.8.16.0000
Vara Cível de Sarandi
Agravante: CARDANS SARANDI - COMÉRCIO E BALANCEAMENTO DE CARDANS - EIRELI - EPP
Agravada: COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Relatora: DESª DENISE KRÜGER PEREIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A ORDEM LIMINAR DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESPROVIDO DE GARANTIA – INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS PELA LOCATÁRIA – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA – CAUÇÃO PRESTADA PELO LOCADOR – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 59, §1º, IX, DA LEI DE LOCAÇÕES PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 35706-28.2020.8.16.0000, da 4ª Vara Cível da Comarca de Foz do Iguaçu, em que é **Agravante** CARDANS SARANDI – COMÉRCIO E BALANCEAMENTO DE CARDANS – EIRELI – EPP e **Agravada** COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento (mov. 1.1 – AI) interposto em face de decisão interlocutória, proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Sarandi em autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis nº 3196-64.2020.8.16.0160, em que foi deferido o pedido liminar de despejo.

Eis o teor da decisão agravada (mov. 26.1):

> 2. Compulsando a inicial, noto que o fundamento é exclusivo na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação, conforme o art.59, IX, da Lei 8245/91.
>
> 3. Nesse sentido, o primeiro requisito está comprovado, conforme depósito judicial

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

> equivalentes a três meses de aluguéis (mov.23).
>
> 4. Por sua vez, o segundo requisito está comprovado pelo demonstrativo de débito juntado ao seq. 1.15/ 1.16, o qual comprovado que o requerido está inadimplente com os alugueis desde o mês de maio de 2019.
>
> 5. Por último, conforme se observa do contrato juntado ao seq. 1.11, o contrato encontra-se desprovido de qualquer das garantias previstas em lei, motivo pelo qual, também observo a presença do terceiro requisito.
>
> Posto isso, defiro o pedido liminar.

Inconformada, sustenta a requerida, em resumo, que: **(a)** o deferimento da liminar de despejo é prejudicial ao agravante, pois se encontra impossibilitado de exercer seus direitos de forma plena, por não possuir tempo hábil para tanto; **(b)** existindo controvérsia ou disparidade sobre o direito apontado não há como se conceder a liminar de despejo, em razão da ampla defesa e do contraditório; **(c)** a agravante sempre quitou tempestivamente suas obrigações, porém, atualmente se encontra em um dilema, qual seja, pagar um valor que não consegue nesse momento de pandemia de COVID-19, ou sentir a humilhação de ver o emprego de seus funcionários correndo risco, pela brusca e inesperada queda do faturamento da empresa; **(d)** o representante da agravante está acometido de doença cardíaca, já tendo passado por cirurgia de troca de válvula aórtica e, por isso, necessita submeter-se rotineiramente a atendimento e tratamento clínico-médico que exige gastos com medicamentos; **(e)** a esposa do representante da pessoa jurídica recorrente também tem diabetes, além de outros problemas de saúde; **(f)** ficar sem o estabelecimento de onde provém sua renda, portanto, acarretaria enorme prejuízo à sua subsistência e de sua família; **(g)** por medida governamental decretada em razão da pandemia do COVID-19, desde março de 2020 até dias atrás a atividade comercial permaneceu paralisada; **(h)** estão presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O recurso foi distribuído a esta Relatora por sorteio (mov. 3.1 – AI).

O pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (mov. 8.1 – AI).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso (mov. 17.1 – AI).

É a breve exposição.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO:

A presença dos pressupostos de admissibilidade já foi objeto de averiguação quando da apreciação do pedido liminar, razão pela qual se passa à análise do mérito.

Da análise da petição inicial da Ação de Despejo proposta por O Colina

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora agravada, em face de Cardans Sarandi Comércio e Balanceamento de Cardans Ltda EPP, ora agravante, extrai-se que as partes firmaram contrato de locação comercial (mov. 1.11) com vigência até 30 de setembro de 2019.

Afirmou a agravada que a partir de maio de 2019 a agravante parou de pagar os aluguéis e, após vários contatos pessoais infrutíferos, notificou extrajudicialmente a segunda para que quitasse o débito (mov. 1.12).

A agravada sustentou que no mês de agosto de 2019, inadvertidamente e sem prestar quaisquer esclarecimentos, a recorrente promoveu pagamento parcial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente a pequeno percentual do débito. Acrescentou que a inadimplência persistiu nos meses de agosto, setembro e outro de 2019, quando a agravante foi novamente notificada extrajudicialmente (mov. 1.14).

Alegou a recorrida que, somados os 11 (onze) meses de inadimplência, a dívida alcançou a soma de R$ 147.301,78 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e um reais e setenta e oito centavos), já abatido o referido pagamento parcial realizado em agosto de 2019.

Pleiteou, assim, a declaração de rescisão unilateral do contrato por inadimplemento, a condenação ao pagamento dos aluguéis e demais despesas contratuais, bem como a concessão liminar do despejo da locatária.

Consoante relatado, a liminar de despejo foi deferida pelo juízo singular e, inconformada, a parte requerida requer a reforma da decisão interlocutória agravada.

Adianta-se que sem razão.

A Lei de Locações, em seu art. 59, §1º, IX, dispõe que “conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.

É esta a exata hipótese dos autos.

As partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial, desprovido de garantia (mov. 1.11), e a locatária deixou de realizar o pagamento dos aluguéis.

A agravante sequer contesta a alegação do recorrido de que os aluguéis são devidos desde o mês de maio de 2019 (mov. 1.15), ou seja, há 14 (quatorze) meses. O inadimplemento, portanto, é incontroverso.

Note-se que as dificuldades expostas pela recorrente pessoa jurídica e por

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

seu sócio administrador não são ignoradas por este Órgão Julgador, contudo, observa-se que no caso dos autos a locadora/agravada já consentiu com a permanência da locatária/agravante no imóvel, sem a devida contraprestação, por lapso temporal considerável.

Consoante esta Relatora já destacou quando da análise do pedido liminar, o alegado inadimplemento teve início muitos meses antes do reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Decreto Legislativo 06/2020, em 20 de março do corrente ano. Assim, não se pode acolher a alegação de que a agravante "sempre quitou tempestivamente suas obrigações" e atualmente estaria impossibilitada de fazê-lo em razão dos graves impactos sociais e econômicos advindos da pandemia de COVID-19.

Desse modo, as alegações da recorrente não são suficientes a afastar a aplicação da Lei de Locações, que prevê a concessão da liminar para desocupação do imóvel na hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento.

Nesse sentido, a orientação desta Corte:

> PROCESSO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESPEJO LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL DESPROVIDO DE GARANTIA LOCATÍCIA. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS ATÉ O MOMENTO QUE NÃO DEMONSTRAM A EXTINÇÃO DO DIREITO AUTORAL PELO PAGAMENTO. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INC. II, ART. 373 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - 0040844-44.2018.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins - J. 13.12.2018)

Voto, destarte, por negar provimento ao recurso.

DECISÃO:

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

O julgamento foi presidido pelo Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, com voto, e dele também participou e acompanhou o voto da Relatora a Juíza de Direito Substituta em 2º Grau Luciane Bortoleto.

Curitiba, 04 de setembro de 2020.

Desª Denise Krüger Pereira

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Relatora

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Autos nº. 0069687-14.2021.8.16.0000

Agravo de Instrumento n° 0069687-14.2021.8.16.0000
10ª Vara Cível de Londrina
Agravante(s): Bruno Sobania Valezi
Agravado(s): Igor Matheus Santana
Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 59, §1º, VII, DA LEI Nº 8.245/1991 NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO, PELO LOCADOR, PARA APRESENTAR NOVA GARANTIA. EXISTÊNCIA DE, APENAS, DE NOTIFICAÇÃO DA FIADORA, QUE TEM VALIDADE APENAS PARA INFORMAR A EXTINÇÃO DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA.

- Apenas após a notificação regular, ou seja, encaminhada pelo locador, exigindo apresentação de nova garantia, pois legítimo para isso, é que se mostra possível o despejo liminar.

- A fiadora não faz parte da relação contratual entre locador e locatário e jamais poderá exigir que este constitua nova garantia; apenas possui liberdade de exonerar-se. Assim, a notificação por ela enviada não pode ser considerada como termo inicial do prazo notificatório.

Recurso não provido.

I – <u>RELATÓRIO</u>:

Bruno Sobania Valezi agrava da decisão de mov. 17.1, confirmada pela de mov. 17.1 que, nos autos de *despejo* nº 0060154-86.2021.8.16.0014 por ele ajuizados em face de **Igor Matheus Santana**, indeferiu a liminar de despejo, por entender ausente a notificação para constituição de nova garantia, como exige o art. 59, §1º, VII da Lei de Locações.

Inconformado, recorre o agravante alegando que: a) a notificação ao locatário se deu por carta, recepcionada no destino, conforme documento anexado no movimento 1.6, e que por se tratar de prédio em condomínio, foi aceita pelo porteiro; b) tem-se a existência dos requisitos legais para a concessão da liminar de despejo baseado na ausência de garantia por exoneração do fiador; c) a imposição, pelo juízo, de que o pedido de substituição do fiador deveria ser encaminhado pelo locador e

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

não pela fiadora é um casuísmo, porque o que importa é sua notificação de que não o fazendo, seria possível o despejo liminar; d) o parágrafo único do art. 40 da Lei de Locações menciona verdadeira faculdade do locador notificar o locatário para apresentar nova garantia, porque a conduta pode ser levada a efeito pelo fiador ou pela imobiliária administradora; e) o que importa é a ciência, devendo-se *"priorizar os efeitos do resultado se a notificação alcançou seu fim e não seguir o rigor da fórmula"*, como manda o princípio do aproveitamento dos atos.

Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O efeito foi indeferido em sede de embargos de declaração (mov. 7.1 dos autos nº 0069687-14.2021.8.16.0000/1).

O agravado não apresentou resposta (mov. 15.1).

II – <u>VOTO</u>:

As razões que levaram ao indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal são as mesmas que fundamentam o desprovimento do agravo de instrumento nesta oportunidade, na medida em que a situação fática não sofreu alteração.

Ora, a notificação exigida pelo art. 40 da Lei de Locações, que permite a apresentação de nova garantia antes da rescisão do contrato, deve ser encaminhada pelo locador ou por alguém que o represente, como uma imobiliária ou uma administradora de bens:

> *Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos:*
>
> *(...)*
>
> *IV - exoneração do fiador;*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo único.* ***O <u>locador</u> poderá notificar*** *o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação.*

É como ensina Sylvio Capanema de Souza, na obra **A lei do inquilinato comentada artigo por artigo**, 10ª Ed., Editora Forense, quando menciona que *"tendo o* ***<u>locador</u>*** *tomado ciência da exoneração do fiador, manifestada na forma da lei, e ficando sem garantia,* ***<u>poderá notificar</u>*** *o locatário para apresentar nova garantia*".

A fiadora não faz parte direta da relação contratual entre locador e locatário e jamais poderá exigir que este constitua nova garantia, como se locadora fosse; apenas possui liberdade de exonerar-se, respeitada, também, a previsão do inciso X do mesmo artigo:

> *Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos:*
>
> *(...)*

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

> *X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.*

Assim, a notificação de mov. 1.5/1.6, enviada pela fiadora NOX FIANÇA LTDA. , não pode ser considerada como termo inicial do prazo notificatório previsto no parágrafo único mencionado, que, ao seu término, permite o despejo liminar:

> *Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.*
>
> *§ 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:*
>
> *(...)*
>
> *VII – o* ***término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40****, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;*

Apenas após a notificação regular, ou seja, encaminhada pelo locador, exigindo apresentação de nova garantia, pois legítimo para isso, é que se mostra possível o despejo liminar, em caso de descumprimento pelo locatário. Não há que se falar em faculdade; a norma possibilita apenas ao locador a notificação:

> *CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DE DESPEJO. INDEFERIMENTO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR. RECURSO PELA AUTORA. EXONERAÇÃO DO FIADOR.* ***NOTIFICAÇÃO PELA LOCADORA E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA PELA LOCATÁRIA NO PRAZO NOTIFICATÓRIO****.INC. VII, §1º, ART. 59 DA LEI 8.245/91. HIPÓTESE DE CABIMENTO DE DESPEJO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.*
>
> *(TJPR - 12ª C.Cível - AI - 1406866-1 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - Unânime - J. 21.09.2016)*

E nem se pense em aproveitamento dos atos, pois que, como visto, a fiadora não possui legitimidade para exigir a contratação de nova garantia no contrato de locação.

Assim, usar a notificação por ela enviada como termo inicial para prazo que, ao final, dá azo a desfazimento do contrato e despejo liminar se mostra deveras prejudicial ao locatário. É que, mesmo sem garantia, o locador poderia optar por manter o contrato – ainda que esse não seja o caso dos autos:

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

"Não obstante, se acaso o locador preferir, poderá demandar o locatário apenas para que este apresente nova garantia, sob pena da incidência de multa diária, nos termos do Código de Processo Civil de 2015 (arts. 536 e 537), conservando-se, assim, o contrato de locação diante da convivência e oportunidade do locador." (SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio, PERES, Tatiana Bonatti. **Lei do inquilinato comentada artigo por artigo**. 2ª Ed., Editora Forense).

Desse modo, diante de todo o exposto, é de se **negar provimento** ao recurso.

III - <u>DECISÃO</u>:

Acordam os integrantes do 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, **negar provimento** ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 18ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de Bruno Sobania Valezi.

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, com voto, e dele participaram Desembargador Péricles Bellusci De Batista Pereira (relator) e Desembargador Fernando Antonio Prazeres.

18 de março de 2022

Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira

Juiz (a) relator (a)

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV29 Z9C8B 95LRA Q88LY

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
18ª CÂMARA CÍVEL - PROJUDI
RUA MAUÁ, 920 - ALTO DA GLORIA - Curitiba/PR - CEP: 80.030-901

Autos nº. 0006025-13.2020.8.16.0000

Agravo de Instrumento n° 0006025-13.2020.8.16.0000
4ª Vara Cível de Foz do Iguaçu
Agravante: ODILA FERREIRA DUTRA
Agravado: MANUEL LAVADO MENDES
Relatora: DESª DENISE KRÜGER PEREIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A ORDEM LIMINAR DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESPROVIDO DE GARANTIA – INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS PELA LOCATÁRIA – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA – CAUÇÃO PRESTADA PELO LOCADOR – REQUISITOS PREVISTO NO ART. 59, §1º, IX, DA LEI DE LOCAÇÕES PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 6025-13.2020.8.16.0000, da 4ª Vara Cível da Comarca de Foz do Iguaçu, em que é **Agravante** ODILA FERREIRA DUTRA e **Agravado** MANUEL LAVADO MENDES.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento (mov. 1.1 – AI) interposto em face de decisão interlocutória, proferida em autos de Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Acessórios nº 37298-51.2019.8.16.0030, deferiu o pedido liminar de despejo.

Eis o teor da decisão agravada (mov. 14.1):

> Pois bem, requer a parte autora a concessão do pedido liminar para desocupação do imóvel em razão da inadimplência da requerida. A medida pleiteada encontra-se prevista no art. 59, § 1º, incisos VIII e IX da Lei 8.245/91: (...)
>
> No presente caso, o pleito da parte funda-se na falta de pagamento dos alugueis e acessórios, conforme inciso IX do citado artigo, logo considerando que o contrato é desprovido de garantia, bem como prestada caução pela parte no ev. 10.3 e que ainda

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV29 Z9C8B 95LRA Q88LY

> foi devidamente notificada, se mostra cabível a concessão do despejo liminar. Assevera neste sentido a jurisprudência: (...)
>
> Desta feita, devidamente preenchidos os requisitos, DEFIRO a liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias.

Inconformada, sustenta a requerida, em resumo, que: **(a)** o despejo foi decretado sob a fria luz da Lei do Inquilinato, sem levar em considerações as questões de fato e de direito que circundam a questão; **(b)** a agravante locou o imóvel comercial em questão em 2013 e nele instalou um salão de beleza, o qual funcionou até meados de 2015, quando sofreu um grave acidente de trânsito (atropelamento) com consequências que impossibilitaram o desenvolvimento de suas atividades profissionais; **(c)** desde então a recorrente se encontra amparada pelo INSS, gozando de aposentadoria por invalidez no valor mensal de um salário mínimo; **(d)** em decorrência do grave acidente sofrido a agravante desenvolveu artrose cervical e lombar, bem como artrite acentuada, e está em tratamento médico e fisioterapêutico; **(e)** a recorrente é pessoa idosa e não possui nenhum familiar ou amigos que possam lhe prestar auxílio; **(f)** a situação econômica da agravante é tão lastimável que reside no imóvel comercial em questão, onde outrora funcionava seu salão de beleza; **(g)** caso a ordem de despejo seja efetivada a recorrente ficará ao relento, pois não terá onde se abrigar; **(h)** os direitos do locador frente aos sucessivos atrasos nos pagamentos dos aluguéis pelo locatário não podem prevalecer de forma taxativa e indiscriminada de modo a subjugar outros direitos equivalentes ou mais importantes, notadamente os relativos à dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso; **(i)** a agravante não está se utilizando de sua condição para furtar-se da obrigação que lhe é cabida e totalmente devida, o que suplica é que a ordem de despejo seja provisoriamente afastada até que providencie uma nova moradia digna; **(j)** requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O recurso foi distribuído a esta Relatora por sorteio (mov. 3.1 – AI).

O pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (mov. 5.1 – AI).

A parte agravada renunciou ao prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso (certidão de mov. 12.1 – AI).

É a breve exposição.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO:

A presença dos pressupostos de admissibilidade já foi objeto de averiguação quando da apreciação do pedido liminar, razão pela qual se passa à análise do mérito.

Da petição inicial da Ação de Despejo proposta por Manuel Lavado Mendes, ora agravado, em face de Odila Ferreira Dutra, ora agravante, extrai-se que as partes

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV29 Z9C8B 95LRA Q88LY

firmaram contrato de locação comercial (mov. 1.4) com vigência até 31 de agosto de 2013.

Afirmou o autor/agravado que após o término do prazo contratualmente previsto a requerida/agravante permaneceu no imóvel, pelo que a locação foi tacitamente prorrogada. Narra que, no entanto, a agravante deixou de realizar o pagamento dos aluguéis a partir de agosto de 2018, razão pela qual pugnou pela expedição de ordem de despejo, pela rescisão contratual e pela condenação ao pagamento dos valores vencidos e vincendos no curso do processo.

Consoante relatado, a liminar de despejo foi deferida pelo juízo singular.

Inconformada, recorre a requerida/agravante e, em síntese, afirma que locou o imóvel comercial em questão em 2013 e nele instalou um salão de beleza que funcionou até meados de 2015, quando sofreu um grave acidente de trânsito (atropelamento) com consequências que impossibilitaram o desenvolvimento de suas atividades profissionais. Acrescenta que desde então se encontra amparada pelo INSS, gozando de aposentadoria por invalidez no valor mensal de um salário mínimo, e que sua situação econômica é tão lastimável que passou a residir no imóvel comercial em questão.

A recorrente alega que caso a ordem de despejo seja efetivada ficará ao relento, pois não terá onde se abrigar e que os direitos do locador, frente aos sucessivos atrasos nos pagamentos dos aluguéis pelo locatário, não podem prevalecer de forma taxativa e indiscriminada, de modo a subjugar outros direitos equivalentes ou mais importantes, notadamente os relativos à dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso.

Requer, assim, a reforma da decisão interlocutória agravada, ou a prorrogação do prazo para desocupação do imóvel.

Adianta-se que sem razão.

A Lei de Locações, em seu art. 59, §1º, IX, dispõe que “conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.

É esta a exata hipótese dos autos. As partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial, desprovido de garantia, e a locatária deixou de realizar o pagamento dos aluguéis.

A agravante sequer contesta a alegação do recorrido de que os aluguéis são devidos desde o mês de agosto de 2018, ou seja, há 18 (dezoito) meses. O

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV29 Z9C8B 95LRA Q88LY

inadimplemento, portanto, é incontroverso.

Note-se que as dificuldades expostas pela recorrente não são ignoradas por este Órgão Julgador, contudo, observa-se que no caso dos autos o locador/agravado já consentiu com a permanência da locatária/agravante no imóvel, sem a devida contraprestação, por lapso temporal considerável.

Note-se que inclusive já foi noticiada nos autos a desocupação voluntária do imóvel pela agravante, no início de março do corrente ano (mov. 33.1).

Desse modo, as alegações da recorrente não são suficientes a afastar a aplicação da Lei de Locações, que prevê a concessão da liminar para desocupação do imóvel na hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento.

Nesse sentido, a orientação desta Corte:

> PROCESSO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESPEJO LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL DESPROVIDO DE GARANTIA LOCATÍCIA. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS ATÉ O MOMENTO QUE NÃO DEMONSTRAM A EXTINÇÃO DO DIREITO AUTORAL PELO PAGAMENTO. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INC. II, ART. 373 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - 0040844-44.2018.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins - J. 13.12.2018)

Voto, destarte, por negar provimento ao recurso.

DECISÃO:

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

O julgamento foi presidido pela Desembargadora Denise Krüger Pereira, cujo voto foi acompanhado pelo Juiz de Direito Substituto em 2º Grau Fábio André Santos Muniz e pelo Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira.

Curitiba, 15 de maio de 2020.

Desª Denise Krüger Pereira

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Relatora

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV29 Z9C8B 95LRA Q88LY